

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1684/2530

นายโชค ศิริรัตนานุกาพ
นายชัยณรงค์ สันติไพโรจน์
จำเอกวิชิต วิเศษลักษณ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 259, มาตรา 264, มาตรา 287

ผู้ร้องร้องว่าโจทก์และจำเลยในคดีนี้ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้ร้องในคดีก่อนให้ผู้ร้องซื้อที่ดินซึ่งพิพาทกันในคดีนี้จากจำเลย จนศาลชั้นต้นได้พิพากษตามยอมและผู้ร้องได้ชำระราคาแก่จำเลยแล้ว ดังนี้ หากเป็นความจริงผู้ร้องย่อมมีสิทธิตามคำพิพากษาที่จะบังคับให้จำเลยจดทะเบียนสิทธิได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 อันจะบังคับคดีในคดีนี้ให้กระทบกระทั่งถึงสิทธิดังกล่าวของผู้ร้องมิได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 การที่ศาลชั้นต้นออกคำสั่งอายัดที่ดินพิพาท และมีหมายห้ามโอนไปยังเจ้าพนักงานที่ดินเป็นวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษาเพื่อคุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ของโจทก์ให้ได้รับผลตามคำพิพากษาโดยสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ซึ่งมาตรา 259 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีมาใช้บังคับแก่วิธีการชั่วคราวโดยอนุโลมฉะนั้นหากได้ความตามคำร้องของผู้ร้อง คำสั่งอายัดและหมายห้ามโอนนั้นก็กระทบกระทั่งสิทธิของผู้ร้อง อาจต้องเพิกถอนเสีย จึงควรรับคำร้องของผู้ร้องไว้ดำเนินการพิจารณาต่อไปศาลล่างมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์หากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ ก็ให้ใช้ค่าที่ดินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยโจทก์ร้องขอ ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาและร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งอายัดที่ดินดังกล่าวไว้ก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งอายัดที่ดินนั้นและมีหมายห้ามชั่วคราวไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน ห้ามจำเลยจ่ายโอนที่ดิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องมีสิทธิได้รับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยตามคำพิพากษาในคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดแล้ว ทั้งโจทก์จำเลยในคดีนี้ก็เป็นจำเลยในคดีก่อน โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษา ขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัดที่ดิน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความในคดีนี้ หากเสียหายประการใดชอบที่จะฟ้องเป็นคดีต่างหาก ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้ร้องในคดีก่อน ให้ผู้ร้องซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลย จนศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอม และผู้ร้องได้ชำระราคาแก่จำเลยแล้วนั้นหากเป็นความจริง ผู้ร้องย่อมมีสิทธิตามคำพิพากษাবังคับให้จำเลยจดทะเบียนสิทธิไต่ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 อันจะบังคับคดีในคดีนี้ให้กระทบกระทั่งสิทธิดังกล่าวของผู้ร้องมิได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 การที่ศาลชั้นต้นออกคำสั่งอายัดที่ดินพิพาทและมีหมายห้ามโอนไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน เป็นวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษาเพื่อคุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ของโจทก์ให้ได้รับผลตาม

คำพิพากษาโดยสมบูรณ์ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 264ซึ่งมาตรา 259 ได้นำบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีมาใช้บังคับแก่วิธีการ
ชั่วคราวโดยอนุโลม ฉะนั้นหากได้ความจริงคำสั่งอายัดและหมายห้ามโอนก็กระทบ
กระทั่งสิทธิผู้ร้อง อาจต้องเพิกถอนเสีย จึงควรรับคำร้องของผู้ร้องไว้ดำเนินการ
พิจารณาต่อไปศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ไม่
ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา
ต่อไป

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ